Informationsblatt: Rechtliche Vorgaben bei Auswahl und Einsatz von Online-Vertriebskanälen

1. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Das UWG, welches Anwendung findet sobald Wettbewerber gegen die guten Sitten im Geschäftsleben verstoßen, wurde geschaffen, um Mitbewerber (a), Verbraucherinnen (b) sowie alle weiteren Marktteilnehmer (c) vor nicht fairen oder nicht ehrlichen Handlungen zu schützen. Stets unzulässige Handlungen können in der sog. „schwarzen Liste“ gefunden werden. Das UWG wird in folgende vier Kapitel gegliedert: Kapitel1: Allgemeine Bestimmungen, Kapitel 2: Rechtsfolgen, Kapitel 3: Verfahrensvorschriften und Kapitel 4: Straf- und Bußgeldvorschriften. Weitere Aussagen des UWG wären: unzumutbare Belästigung, Mondpreiswerbung, Lockvogelwerbung, vergleichende Werbung und irreführende Werbung. Ergänzende Information zu den jeweiligen Kapiteln findet Ihr unter: https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/.

a) Unternehmen, die austauschbare Waren und Dienstleistungen auf dem gleichen räumlichen, sachlichen und zeitlichen Markt anbieten. [1]

b) Verbraucher ist jede natürliche Person, die außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit handelt. [2]

c) Sonstiger Marktteilnehmer ist, wer nicht Mitbewerber und nicht Verbraucher, aber trotzdem als Person auf einem Markt agiert. [3]

2. Kartellrecht

Das Kartellrecht, welches im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) festgehalten ist, ist ein Gesetz, welches zum Schutze des Wettbewerbs dient. Aber auch Verbraucherinnen sollen geschützt werden, indem diese nicht durch Absprachen zwischen Unternehmen benachteiligt werden. Ein Kartell entsteht, wenn mind. zwei Unternehmen (auf gleicher Produktionsstufe) einen Vertrag schließen, welcher zur Folge hat, dass die Unternehmen sich im Wettbewerb einen Vorteil verschaffen. Das Bundeskartellamt kann gegen solche Zusammenschlüsse vorgehen und frühzeitig eingreifen. So soll unter anderem vermieden werden, dass Monopolstellungen entstehen, die eine zu große Marktmacht ausüben können. Eine große Marktmacht würde zur Folge haben, dass es zu einem unfairen und konkurrenzlosen Wettbewerb kommt und Preise – zum Nachteil der Konsumenten, unabhängig vom Wettbewerb bestimmt werden könnten. Daher beinhaltet das Kartellrecht das Kartellverbot, die Zusammenschlusskontrolle (Fusionskontrolle) sowie die Missbrauchsaufsicht.
Mehr Informationen unter: https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/wettbewerbsrecht/kartellrecht/

3. Markenschutzrecht

Das Markenschutzgesetz (MarkenG) ist neben dem Patent-, Gebrauchsmuster- und Designgesetz Bestandteil der gewerblichen Schutzrechte. Als Antwort auf die Frage, was eine Marke sein kann, dient **§3** des MarkenG. Kurzgefasst kann man jedoch sagen, dass eine Marke ein rechtlich geschütztes Zeichen ist, um Produkte eines Unternehmens eindeutig zu kennzeichnen. Bestandteile einer Marke können Markennamen und Markenzeichen sein. Der Markenschutz kommt nach **§4** des MarkenG wie folgt zustande:

1. „durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,
2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke."[4]

Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken können laut **§7** des MarkenG natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.
Nach Registrierung lautet die Geltungsdauer 10 Jahre. Nach Ablauf dieser besteht die Möglichkeit einer Verlängerung um 10 Jahre. Ergänzende Information zu den jeweiligen Kapiteln findet Ihr unter: https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/

Quellen: 1, 2, 3) https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/#1,2,3,4 **(22.09.2020),**
https://www.lhr-law.de/magazin/wettbewerbsrecht-kartellrecht/die-8-wichtigsten-dinge-kartellrecht/ **(22.09.2020),**
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/zweck_uwg/ **(21.09.2020),**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html#BJNR141400004BJNE000102140 **(21.09.2020),**
4) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG018500000 **(30.09.2020)**

Informationsblatt: Rechtliche Vorgaben bei Auswahl und Einsatz von Online-Vertriebskanälen

4. Compliance-Richtlinien

Unter dem Begriff Compliance versteht man so viel wie die Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen eines Unternehmens. Es handelt sich um eine Richtlinie, welche bei Mitarbeitern Anwendung findet und über richtiges Verhalten aufklären soll. Denn nicht immer ist allen Mitarbeitern bewusst, wie sie sich in bestimmten Situationen korrekt verhalten sollten/ müssen. Es dient dem Schutz des eigenen Unternehmens und da vor falsches Aufsehen in der Öffentlichkeit durch Fehlverhalten oder Unwissenheit der Mitarbeiter zu erregen. In der Richtlinie werden überwiegend Bereiche thematisiert, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen. Um das Risiko zu mindern wird auf Bestechung und Korruption, Geschenke und Einladungen, Betrug und Diebstahl, Kartellrecht, Interessenskonflikte, Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen, Schulungen sowie den Konsequenzen bei der nicht Einhaltung dieser, eingegangen. Die Zusammensetzung kann je nach Unternehmen variieren.

5. Urheberrecht/ Bildrecht

Erst einmal sei geklärt, dass es sich bei Urhebern um Personen handelt, die Schöpfer eines Werkes sind (§ 7 UrhG (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte). Werke können in Sprach-, Musik-, Lichtbild- sowie Filmwerken ausfallen. Als Eigentümer ihres Werkes sind die Urheber, dank des Urheberrechts geschützt und erhalten die Rechte zu bestimmen, wie ihre Werke abgeändert oder entstellt, wenn nicht sogar, ob ihre Werke weiterverwendet werden dürfen. Die Urheber befinden sich jedoch auch in der Beweispflicht und müssen sich von einem Notar beglaubigen lassen, dass es sich hierbei tatsächlich um ihr schöpferisches Werk handelt. Das Urheberrecht ist an eine natürliche Person gebunden und bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bzw. des letzten Miturhebers rechtskräftig. Bei Nutzung von fremden Materialien auf der eigenen Website ist es zwingend notwendig, sich das Einverständnis des Urhebers einzuholen. Dies kann beispielsweise auch in Form einer Lizenz stattfinden. Ergänzende Information zu den jeweiligen Kapiteln findet Ihr unter: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/

6. Datenschutzrecht

Der Datenschutz hat die Aufgabe personenbezogene Daten vor Missbrauch zu Schützen und somit die Privatsphäre jedes einzelnen zu wahren. Werden Daten auf einer Webseite erhoben und gespeichert, erhalten die betroffenen User Rechte die diese gegenüber dem Betreiber geltend machen können. Welche Daten erhoben und gespeichert werden, als auch die Rechte die dem User zustehen, müssen in der Datenschutzerklärung benannt werden. Betroffene erhalten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Datenportabilität, Rechenschaft und Information bei Datenpannen.

Währenddessen trägt der Betreiber folgende Pflichten:

1. Wahrung des Datengeheimnisses
2. Um dem Missbrauch von Daten entgegenzuwirken müssen technische als auch organisatorische Maßnahmen ergriffen werden
3. Überprüfung, ob die Verarbeitung von Daten zulässig ist
4. Benachrichtigung an den User bei erstmaliger Speicherung von Daten

Quellen: 1, 2, 3) https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/#1,2,3,4 **(22.09.2020),**
https://www.lhr-law.de/magazin/wettbewerbsrecht-kartellrecht/die-8-wichtigsten-dinge-kartellrecht/ **(22.09.2020),**
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/zweck_uwg/ **(21.09.2020),**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html#BJNR141400004BJNE000102140 **(21.09.2020),**
4) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG018500000 **(30.09.2020)**

5. Sofern mehr als 5 Angestellte personenbezogen Daten verarbeiten muss ein Datenschutzbeauftragter eingesetzt werden

6. Kontrollen, die sicherstellen, dass die Datensicherheit gewährleistet ist (8 Gebote des Datenschutzes)

Aufgabenblatt: Rechtliche Vorgaben bei Auswahl und Einsatz von Online-Vertriebskanälen

1. **Aufgabe:** Erläutere den unlauteren Wettbewerb.

_____

_____

_____

2. **Aufgabe:** Nenne 5 unerlaubte Handlungen, die auf der schwarzen Liste stehen.

_____

_____

_____

3. **Aufgabe:** Nenne den Zweck, den das Kartellrecht hat?

_____

_____

_____

4. **Aufgabe:** Nenne Verpflichtete, die sich an das Kartellrecht zu halten haben.

_____

_____

_____

5. **Aufgabe:** Was wird durch das Kartellrecht verboten?

_____

_____

_____

6. **Aufgabe:** Nenne jeweils 3 Kartelle, die erlaubt und verboten sind.

Quellen: 1, 2, 3) https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/#1,2,3,4 **(22.09.2020),**
https://www.lhr-law.de/magazin/wettbewerbsrecht-kartellrecht/die-8-wichtigsten-dinge-kartellrecht/ **(22.09.2020),**
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/zweck_uwg/ **(21.09.2020),**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html#BJNR141400004BJNE000102140 **(21.09.2020),**
4) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG018500000 **(30.09.2020)**

Aufgabenblatt: Rechtliche Vorgaben bei Auswahl und Einsatz von Online-Vertriebskanälen

7. **Aufgabe:** Nenne mögliche Sanktionen, die bei einem Kartellrechtsverstoß folgen können.

8. **Aufgabe:** Nenne die Bestandteile, aus der sich Marken zusammensetzen.

9. **Aufgabe:** Nenne 5 Dinge, die durch den Markenschutz geschützt werden können.

10. **Aufgabe:** Schaue dir Compliance-Richtlinien von Unternehmen an (z.B. Adidas oder griesson-debeukelaer). Mache dir eigene Notizen.

11. **Aufgabe:** Erläutere, wer als Urheber bezeichnet wird.

Quellen: 1, 2, 3) https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/#1,2,3,4 **(22.09.2020),**
https://www.lhr-law.de/magazin/wettbewerbsrecht-kartellrecht/die-8-wichtigsten-dinge-kartellrecht/ **(22.09.2020),**
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/zweck_uwg/ **(21.09.2020),**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html#BJNR141400004BJNE000102140 **(21.09.2020),**
4) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG018500000 **(30.09.2020)**

_____

12. **Aufgabe:** Nenne Aufgaben, die ein Datenschutzbeauftragter hat?

_____

_____

_____

Lösungshorizont: Rechtliche Vorgaben bei Auswahl und Einsatz von Online-Vertriebskanälen

1. **Aufgabe:** Unlauterer Wettbewerb sind unzulässige Wettbewerbshandlungen, die Wettbewerber, Verbraucher und sonstige Marktteilnehmer zu zum Nachteil beeinträchtigen.

2. **Aufgabe:** Versprechen, die man nicht halten kann, Verbraucher unter Zeitdruck setzen, Verbraucher täuschen, Mit Selbstverständlichkeiten werben, Unwahrheiten, Übertreibungen und Ungenauigkeiten u. v. m.

   Mehr unter:
   https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/geschaeftliche_handlungen/schwarze_liste/

3. **Aufgabe:**
   Kartellverbot: Verhinderung von Absprachen und Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den (fairen) Wettbewerb beeinträchtigen z.B. Preisabsprachen

   Zusammenschlusskontrolle (Fusionskontrolle): Verhindern von Monopolstellungen durch einen Zusammenschluss von mindestens zwei Unternehmen.

   Missbrauchsaufsicht: Verhinderung, dass Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung ihre Position Missbrauchen.

4. **Aufgabe:** Betroffen sind alle Unternehmen. Eine Überprüfung, ob man sich an geltendes Kartellrecht hält, muss vom Unternehmen selbst überprüft werden.

5. **Aufgabe:** Das Kartellrecht verbietet Preisabsprachen und jegliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die wettbewerbsbeschränkende Auswirkung mit sich führen.

6. **Aufgabe:**
   Erlaubt: Krisenkartelle, Zusammenschlüsse zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und Rationalisierungskartelle
   Verboten: Preiskartelle, Gebietskartelle und Submissionskartelle

7. **Aufgabe:** Bußgelder des Bundeskartellamtes, Abmahnungen durch Konkurrenten und daraus resultierender Schadensersatz für kartellgeschädigte Unternehmen, Geld- und Freiheitsstrafen für Straftaten

8. **Aufgabe:** Bestandteile einer Marke sind Markennamen (z.B. Adidas oder Nike) und Markenzeichen (Logos, Schrifttypen, Slogans, Formen etc.)

9. **Aufgabe:** Wörter, Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Hörzeichen, Form, Verpackungen, Farben, geografische Herkunftsangaben, Domainnamen

Quellen: 1, 2, 3) https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/#1,2,3,4 **(22.09.2020),**
https://www.lhr-law.de/magazin/wettbewerbsrecht-kartellrecht/die-8-wichtigsten-dinge-kartellrecht/ **(22.09.2020),**
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/zweck_uwg/ **(21.09.2020),**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html#BJNR141400004BJNE000102140 **(21.09.2020),**
4) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG018500000 **(30.09.2020)**

10. **Aufgabe:** Eigenerarbeitung notwendig

11. **Aufgabe:** Als Urheber werden die Schöpfer eines Werkes genannt. Es handelt sich stets um eine natürliche Person. Werke können in Sprach-, Musik-, Lichtbild- sowie Filmwerken ausfallen.

12. Überwachung einer ordnungsgemäßen Anwendung von Programmen, Aufklärung der Mitarbeiter über die Vorschriften bei der Verwendung von personenbezogenen Daten sowie eine Aufführung einer Übersicht der im Unternehmen bestehenden Dateien mit personenbezogenen Dateien und deren Datenträger, auf denen die Daten liegen. Der Datenschutzbeauftragte darf bei seiner Tätigkeit nicht behindert werden und darf keine Anweisungen von anderen Stellen, in Bezug auf Datenschutzangelegenheiten, erhalten.

Vorschlag für frei gestaltete Infodatei: Rechtliche Vorgaben bei Auswahl und Einsatz von Online-Vertriebskanälen

Ich halte Erklärvideos für die jeweiligen Themenpunkte als sinnvoll. Eine Videoreihe in der sich ein Hero durchzieht und mit jedem Themenkreis konfrontiert sieht würde ich als interessant empfinden. Die Themen sollen kurz und prägnant ausfallen. Videolänge beträgt 3-4 Minuten. Die Videos werden eine Einheitliche Sprache sprechen und einem selben Ablauf folgen (Begriffserklärung, Zweck/ Ziel, Strafen/ Folgen etc. der rechtlichen Vorgaben). Der Hero könnte bspw. gerade an dem Punkt stehen einen Shop aufzusetzen. Anhand der Videoreihe leiten wir die Zuschauer durch die zu beachtenden rechtlichen Vorgaben, die es gilt einzuhalten. Eine Playlist auf YouTube wird erstellt.

Quellen: 1, 2, 3) https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/#1,2,3,4 **(22.09.2020),**
https://www.lhr-law.de/magazin/wettbewerbsrecht-kartellrecht/die-8-wichtigsten-dinge-kartellrecht/ **(22.09.2020),**
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/zweck_uwg/ **(21.09.2020),**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html#BJNR141400004BJNE000102140 **(21.09.2020),**
4) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG018500000 **(30.09.2020)**

Selbstständigkeitserklärung und Urheberrechtsfreigabe

Hiermit wird erklärt, dass die nachfolgende Arbeit – ohne unerlaubte fremde Hilfe und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel und Quellen – selbstständig erstellt wurde. Ebenso erklären wir, dass wir über sämtliche Urheberrechtsfreigaben für alle von uns verwendeten Texte und Abbildungen verfügen. Die Arbeit darf für Zwecke der Ausbildung insbesondere der Veröffentlichung auf https://www.e-compedia.de weiter verwendet werden.

Quellen: 1, 2, 3) https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/#1,2,3,4 **(22.09.2020),**
https://www.lhr-law.de/magazin/wettbewerbsrecht-kartellrecht/die-8-wichtigsten-dinge-kartellrecht/ **(22.09.2020),**
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/werbung_und_wettbewerb/unlauterer_wettbewerb/zweck_uwg/ **(21.09.2020),**
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html#BJNR141400004BJNE000102140 **(21.09.2020),**
4) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG018500000 **(30.09.2020)**